



Nr. 352 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 3. Mai 1926, 18 Uhr

R 43 I/1412 , Bl. 11, 61-65

Anwesend: Luther, Külz, Reinhold, Curtius, Brauns, Marx, Stingl, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Fischer; MinDir. Pünder, Kiep, Lothholz; MinR Hoppe; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaues.
2. Entwurf eines Schankstätten-Gesetzes. [...]
1. Requiem für Reichskanzler Dr. Fehrenbach. [...]
2. Sparkommissar.
3. Ausgabe von Vorzugsaktien der Reichsbahn-Gesellschaft.
4. Verwendung des 100-Millionen-Kredits an die Reichsbahn.

1. Entwurf eines Gesetzes zur Förderung des Preisabbaues ¹.

Artikel 1 [Vergleich zur Abwendung des Konkurses]:

Der Reichswirtschaftsminister berichtete über den Stand der Verhandlungen ². Er sei durchaus für möglichste Beschleunigung der Verabschiedung dieses Artikels.

Der Reichsminister der Justiz teilte mit, daß die zweite Lesung im Reichsrat für den 10. Mai vorgesehen sei.

Das Kabinett nahm von den Mitteilungen Kenntnis und ersuchte die zuständigen Minister, auf möglichste Beschleunigung der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zu dringen ³.

Artikel 2 [Maßnahmen gegen Ringbildung]:

¹ Der GesEntw. war vom Kabinett am 5.12.25 verabschiedet und sogleich dem RR zugeleitet worden (Dok. Nr. 242). Angesichts des heftigen Widerstands der Handwerkerverbände (vgl. Dok. Nr. 267) hatte sich die RReg. jedoch im Januar und Februar 1926 veranlaßt gesehen, einige Modifizierungen des Entwurfs ins Auge zu fassen (vgl. Dok. Nr. 294). Zum Inhalt der nachfolgend behandelten Artikel s. Anm. 3 zu Dok. Nr. 236 und Anm. 1, 3 und 6 zu Dok. Nr. 242.

² Der RWiM hatte in seiner Kabinettsvorlage vom 17. 4. mitgeteilt, daß zur Besprechung eines zu diesem Art. erstatteten Gutachtens des Vorl. RWiR am 15. 3. eine Ressortbesprechung stattgefunden habe. Die vereinigten Ausschüsse des RR für Volkswirtschaft und Rechtspflege hätten sich daraufhin bereit erklärt, die Beratung des Art. I mit Beschleunigung fortzusetzen (R 43 I/1156 , Bl. 388-396).

³ Vgl. Anm. 11.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über die Verhandlungen im Reichswirtschaftsrat und schloß sich dem Mehrheitsgutachten des Reichswirtschaftsrates an ⁴; er empfahl demzufolge, den Gesetzentwurf bezüglich Artikel 2 zunächst nicht weiter zu verfolgen.

Der *Reichsminister der Justiz* stellte sich auf den gleichen Standpunkt.

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung über die Erfahrungen, die mit der entsprechenden Regelung bei den öffentlichen Ausschreibungen ⁵ gemacht worden seien.

Der *Reichsverkehrsminister* teilte mit, daß die Zeit noch zu kurz sei, um abschließend zu urteilen; an der Regelung müsse aber unbedingt festgehalten werden.

Staatssekretär Fischer teilte mit, daß die getroffenen Anordnungen praktisch gehandhabt würden.

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung, ob diese Anordnungen auch ausgedehnt werden sollen auf Genossenschaften, gemeinnützige Gesellschaften, private Gesellschaften, die von öffentlichen Stellen aus betrieben werden, usw.?

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß diese Frage zunächst geprüft werden müsse.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, folgenden Beschluß zu fassen:

– 1.

es verbleibt bei der bisherigen Handhabung bei den öffentlichen Betrieben;

– 2.

über die gesetzliche Regelung wird erst Beschluß gefaßt, nachdem die vorgesehenen Untersuchungen im Enquêteausschuß ⁶ abgeschlossen sind;

– 3.

unter der Federführung des Reichsfinanzministeriums wird sofort die Arbeit aufgenommen, um mit möglichster Beschleunigung in allen den Betrieben, die von öffentlichen Stellen aus beeinflußt werden können, ähnliche Regelungen durchzuführen, wie sie bereits bei den öffentlichen Betrieben in Kraft sind.

Das Kabinett beschloß so.

Artikel 3 [Änderung der Kartellverordnung]:

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete entsprechend der Vorlage ⁷.

Dem Vorschlage des Reichswirtschaftsministers wurde zugestimmt ⁸.

Artikel 4 [Änderung der Gewerbeordnung]:

⁴ Curtius hierzu in seiner Vorlage vom 17. 4.: Der Vorl. RWiR habe am 24. 3. über zwei Gutachten seines Sonderausschusses (s. Anlage I und II zum Schreiben des RWiM an den RK vom 31. 3., R 43 I/1156, Bl. 234-274, hier: Bl. 237-240) beraten. „Das *Mehrheitsgutachten* [...] bestätigt, daß auf dem Gebiet des Submissionswesens und der Ringbildung tatsächlich erhebliche Mißstände bestehen, es kommt aber zu dem Schluß, daß Mißständen dieser Art nur im Rahmen der allgemeinen Kartellgesetzgebung [vgl. Anm. 12 zu Dok. Nr. 145] und in Übereinstimmung mit dieser entgegengewirkt werden könne. [...] Das *Minderheitsgutachten* billigt zwar den Grundgedanken des Art. II (Auferlegung einer Erklärungspflicht gegenüber dem Ausschreibenden), macht aber Abänderungsvorschläge, die die Anwendung des Entwurfs praktisch auf die Ausschreibungen der öffentlichen Hand beschränken. [...] Bei einer Stellungnahme zu diesen Gutachten ist davon auszugehen, daß seit der Einbringung des Gesetzentwurfs die Wirtschaftslage sich in einer Weise verschoben hat, die es mir nicht mehr billig erscheinen läßt, die marktpolitische Stellung des Ausschreibenden noch mehr zu stärken und die des Anbietenden über das aus der Marktlage sich bereits ergebende Maß zu schwächen. Wollte man das gleichwohl tun, so würden die Bestimmungen des Art. II sich im wesentlichen gegen den Mittelstand auswirken, der im Baugewerbe und in der Maschinen-Industrie sich wirtschaftlich betätigt, während organisatorisch leichter zusammenfaßbare Wirtschaftskreise durch die Bildung von Verkaufsgesellschaften sich den Wirkungen dieser Bestimmung zu entziehen wissen werden.“

⁵ Vgl. Dok. Nr. 163.

⁶ Vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 294.

⁷ In der Vorlage (s. Anm. 2) wurde mitgeteilt: Der Vorl. RWiR habe in einem Gutachten zu Art. III (s. Anlage VI der Vorlage) angeregt, die von der RReg. erbetenen Vollmachten (Anwendung der Kartellverordnung auch auf die Zwangssyndikate der Kohlen- und Kaliindustrie) in Anpassung an die Sonderregelung der Kohlenwirtschaft (s. die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die Regelung der Kohlenwirtschaft vom 21.8.19, RGBl., S. 1449) anzustreben. Der RWiM erklärt hierzu: „Dem Gutachten des Reichswirtschaftsrats schließe ich mich mit der Maßgabe an, daß die Erweiterung der Aufsichtsrechte auch für die Kaliwirtschaft Platz greift.“ Es sei daher eine entsprechende Änderung der Ausführungsbestimmungen des Kaliwirtschaftsgesetzes vom 24.4.19 (RGBl., S. 413) vorzusehen.

⁸ Vgl. Anm. 11.

Der *Reichswirtschaftsminister* berichtete über seinen Vorschlag betreffend Errichtung von Beschwerdestellen bei den Handwerkskammern⁹.

Der *Reichsminister der Finanzen* stimmte dem Vorschlage zu. Maßgebend für seine Stellungnahme sei, daß den Gemeindebehörden neue Aufgaben nicht übertragen werden dürften, daß bei Übertragung der in Aussicht genommenen Aufgaben den Gemeinden Kosten entstehen würden und schließlich, daß es gar nicht möglich sei, allen Gemeinden derartige Aufgaben zu übertragen, da anderenfalls eine Objektivität nicht gewährleistet sei.

Der *Reichsminister des Innern* hielt die vorgetragenen Gründe für die Errichtung der Beschwerdestellen bei den Handwerkskammern nicht für überzeugend. Interessent und Richter würde die gleiche Person sein. Eine Errichtung von Beschwerdestellen bei den kleineren Gemeinden käme natürlich gar nicht in Frage; da müsse es der Landrat sein, der entscheide. Die Anspielung auf die Preisprüfungsstellen treffe nicht zu, es handele sich jetzt um etwas grundsätzlich anderes. Von einer Vermehrung der Beamten könne bei einer Errichtung der Stellen bei den Gemeindeorganisationen gar nicht die Rede sein.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* glaubte doch, daß Entscheidungen der Handwerkskammern objektiv ausfallen würden. Die Handwerkskammern würden es sich sehr überlegen, ob sie einseitig den Handwerkern Recht geben sollten.

Der *Reichsarbeitsminister* wies auf die politische Seite der Angelegenheit hin. Er sei an sich für ein straffes Zupacken immer gewesen, aber die Sache stehe jetzt so, daß die Handwerker scharenweise in die Reihen der Wirtschaftspartei überliefen; man müsse es daher mit dem Weg der Handwerkskammern versuchen.

Der *Reichskanzler* bat um Mitteilung, warum die gesetzliche Regelung notwendig sei, wenn der Weg der Handwerkskammern gewählt würde.

Der *Reichswirtschaftsminister* erwiderte, daß zwar an sich die Länder von sich aus auf dem Verwaltungswege derartige Beschwerdestellen bei den Handwerkskammern einrichten könnten, daß er aber nicht sicher sei, ob es auch alle Länder tun würden. Ein gleichmäßiges Vorgehen sei aber erforderlich.

Der *Reichskanzler* führte demgegenüber aus, daß, wenn man jetzt sich für die Handwerkskammern entschlöße, er sich damit nicht den gesetzlichen Weg für die Zuweisung der betreffenden Aufgaben an die Gemeinden verbauen möchte. Wenn die Beschwerdestellen bei den Handwerkskammern durch Gesetz errichtet würden, würde es kaum mehr möglich sein, dies wieder rückgängig zu machen. Er empfehle daher, die Angelegenheit im Verwaltungswege zu regeln und diese Regelung als eine Übergangsangelegenheit von vornherein anzusehen. Falls sie sich bewähre, könne sie zur Dauereinrichtung werden; anderenfalls werde man neue Maßnahmen ergreifen müssen.

Das Reichswirtschaftsministerium solle entsprechende Schritte bei den Ländern einleiten.

Das *Kabinett* erklärte sich mit diesem Vorschlage einverstanden¹⁰.

⁹ Schon in einer besonderen Kabinettsvorlage vom 31. 3. hatte der RWiM (abweichend von den Beschlüssen der Chefbesprechung vom 17. 2., vgl. Dok. Nr. 294) vorgeschlagen, die dem RR vorliegende Fassung des Art. IV, in der Einschränkungen des Ordnungsstrafrechts der Innungen und Maßnahmen gegen die Festsetzung, Empfehlung und Bekanntgabe von Preisen und Geschäftsbedingungen vorgesehen sind, durch die folgende Bestimmung (Änderung des § 103 der Gewerbeordnung) zu ersetzen: „Der Handwerkskammer liegt ferner ob, Beschwerden über Preisforderungen und Leistungen aus dem Kundenkreise der zu ihrem Bezirk gehörigen Handwerker zu prüfen und die Beschwerdeführer zu bescheiden.“ (R 43 I/1156, Bl. 275-277). – Ergänzend hierzu legte Curtius in seiner Vorlage vom 17. 4. (s. Anm. 2) u. a. dar: „Als Stellen, denen die Prüfung der Beschwerden über handwerkliche Preisforderungen und Leistungen übertragen werden könnten, kämen möglicherweise anstelle der Handwerkskammern auch die Gemeinden und Kommunalverbände in Betracht, denen nach der Verordnung über Preisprüfungsstellen (RGBl. 1923 I, S. 720) bereits ähnliche Aufgaben obliegen. Gegen ihre Heranziehung habe ich jedoch Bedenken. Sie erscheint für die Geltungsdauer der Verordnung über Preisprüfungsstellen überflüssig; die Betrauung der Preisprüfungsstellen mit dieser Aufgabe würde auch ihren Abbau nur erschweren. Nach der Aufhebung der genannten Verordnung aber würde diese Regelung sich als Ausnahmegesetz darstellen. Sie würde ferner den Gemeinden und Ländern weitere finanzielle Lasten auferlegen. Auch ist endlich [...] bei den engen Beziehungen, die in den kleinen Städten zwischen dem Handwerk und der Stadtverwaltung zu bestehen pflegen, mit einer unparteiischen Tätigkeit dieser Beschwerdestellen nicht zu rechnen.“

¹⁰ Vgl. Anm. 12.

Bezüglich der Behandlung des Gesetzentwurfs wurde beschlossen, die Artikel 1 und 3 je als eine besondere Gesetzesvorlage behandeln zu lassen und auf alsbaldige Verabschiedung dieser Vorlagen zu drängen¹¹. Bezüglich der Artikel 2 und 4 soll in einer Erklärung zum Ausdruck gebracht werden, daß die Reichsregierung zunächst noch Zwischenmaßnahmen ergriffen habe und den Erfolg abwarten wolle, bis sie weitere gesetzliche Maßnahmen vorschlagen werde¹².

2. Entwurf eines Schankstätten-Gesetzes. [...]

Ministerbesprechung

1. Requiem für Reichskanzler Dr. Fehrenbach. [...]

2. Sparkommissar¹³.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt eine Lösung in der Richtung für möglich, daß man dem Sparkommissar die Vollmacht erteile, über Tatbestände Rede und Antwort zu stehen¹⁴.

Der *Reichsverkehrsminister* äußerte Bedenken dagegen, da es nicht möglich sei, Tatbestände klar von gutachtlichen Auffassungen zu scheiden.

Ministerialdirektor Lothholz empfahl, das bisherige Verfahren¹⁵ einfach fortzusetzen. Eine entsprechende Erklärung könne abgegeben werden. Das bisherige Verfahren habe zu keinen Schwierigkeiten geführt.

Der *Reichswirtschaftsminister* stellte sich auf den gleichen Standpunkt, hielt es aber für zweckmäßig, zuvor mit dem Interfraktionellen Ausschuß zu verhandeln.

¹¹ Art. I geht am 7. 6. als „Entwurf eines Gesetzes über den Vergleich zur Abwendung des Konkurses (Vergleichsordnung)“ an den RT (RT-Drucks. Nr. 2340, Bd. 408), der ihn am 26.6.27 verabschiedet (RT-Bd. 393, S. 10913). Zur Verkündung s. RGBl. I, S. 139. Eine Gesetzesvorlage zu Art. III erfolgt nicht.

¹² Eine entsprechende Erklärung wird vom RWiM am 20. 5. im RR abgegeben. Bei gleicher Gelegenheit ersucht Curtius die Ländervertreter, ihren Regg. den Wunsch der RReg. mitzuteilen, daß die Handwerkskammern im Verwaltungswege zur Einrichtung von Preisprüfungsstellen veranlaßt werden (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1926, § 324).

¹³ Der RFM hatte in seiner Vorlage vom 18. 3. (I C 1953) beantragt, die Vertreter des RSparKom. (Saemisch) und des Rechnungshofs zu ermächtigen, ihre unter Umständen von den Auffassungen der Reichsressorts abweichenden Standpunkte im Reichsratssondarausschuß für die Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung (vgl. Anm. 3 zu Dok. Nr. 279) vorzutragen. Zur Vorgeschichte und Begründung führte er u. a. aus: In der Sitzung des Reichsratssondarausschusses am 5./6. 3. hätten Ländervertreter dargelegt, daß bei den noch zu behandelnden Geschäftsbereichen des RIMin. und des RArbMin. „organisatorisch besonders wichtige Fragen anzuschneiden sein werden und daß sie deshalb im Interesse einer wirklich erschöpfenden sachlichen Behandlung der Fragen vor Eintritt in die Verhandlungen die Gewißheit haben müßten, daß von Reichssparkommissar sowohl wie von Rechnungshof ohne jede Bindung zu allen Fragen Stellung genommen werden dürfe“. Der RFM abschließend: Der RReg. müsse daran gelegen sein, „auch den Schein zu vermeiden, als ob sie der Arbeit des Ausschusses Hemmungen bereite. Andernfalls würde sie dem Ausschuß möglicherweise den Vorwand liefern, der Reichsregierung die Verantwortung für einen Mißerfolg der Ausschußverhandlungen zuzuschreiben.“ (R 43 I/1950, Bl. 411-413).

¹⁴ Der RArbM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 24. 3. Bedenken gegen die Erteilung zu weitgehender Vollmachten an den RSparKom. erhoben und weiter erklärt: „Ich würde in einem Entgegenkommen gegenüber dem Reichsratssondarausschuß ein Preisgeben von Rechten der Reichsregierung erblicken und warne vor der Schaffung eines Vorgangs, der es der Reichsregierung unmöglich machen würde, gleichartige Wünsche der übrigen Reichsratsausschüsse, aber auch der Ausschüsse des Reichstags, insbesondere des Sparausschusses und des Haushaltsausschusses, abzulehnen. Die Reichsregierung kann deshalb meines Erachtens nicht auf die Sicherung verzichten, die in der einheitlichen Vertretung ihrer Auffassungen nach außenhin liegt.“ (R 43 I/1950, Bl. 416).

¹⁵ Nach der Kabinettsvorlage des RFM (s. Anm. 13) hatte MinDir. Lothholz hierzu in der Sitzung des Reichsratssondarausschusses am 5./6. 3. auf Fragen der Ländervertreter mitgeteilt: Vor den Sitzungen des Ausschusses würden Besprechungen der Ressorts abgehalten, in denen unter Beteiligung des RSparKom. und des Rechnungshofs und „unter besonderer Berücksichtigung der von diesen gegebenen Anregungen eingehend und rein sachlich geprüft würde, welche Anregungen reichseitig zu den Tagesordnungen des Ausschusses zu geben seien“. Auch die Fassung dieser Anregungen erfolge stets im Einvernehmen mit den genannten beiden Stellen.

Der gleichen Auffassung war der *Reichsminister der Finanzen* soweit der Reichsrat in Betracht käme. Bezüglich der Stellungnahme gegenüber dem Reichstag müsse die ganze Frage grundsätzlich entschieden werden.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß die Kernfrage doch die sei, ob der Kommissar Organ der Reichsregierung¹⁶ bleibe oder ein Organ des Reichsrats und Reichstags werde. Er sei der Meinung, daß der Kommissar Organ der Reichsregierung bleiben müsse; als solcher stehe er natürlich dem Reichsrat und Reichstag zur Verfügung.

Der *Reichskanzler* stellte zur Erwägung, ob nicht folgende Erklärung abgegeben werden könne: „Obwohl der Sparkommissar verfassungsmäßig ausschließlich Organ der Reichsregierung ist und mit dem ausdrücklichen Hinweis, daß die Reichsregierung Organisationsänderungen hinsichtlich ihrer Spararbeit erwägt, erhebt die Reichsregierung zur Zeit keine Bedenken dagegen, daß der Sparkommissar über die von ihm getroffenen Feststellungen den Sparausschüssen des Reichsrats und des Reichstags Auskunft gibt.“

Staatssekretär Fischer bat um Feststellung, daß sichergestellt bleibe, daß nur die Reichsregierung dem Sparkommissar Aufträge erteilen könne.

Dies wurde in diesem Sinne festgestellt.

Der *Reichsminister der Finanzen* bezeichnete den Vorschlag des Reichskanzlers als ziemlich weitgehend. Er könne sich aber mit Rücksicht auf die Garantie, die in der Person des Herrn Saemisch liege, damit einverstanden erklären.

Der *Reichswirtschaftsminister* fragte, ob ein derartiger Beschluß des Kabinetts dem Reichstag und Reichsrat mitgeteilt werden solle oder ob dieses Vorgehen zunächst mit dem Interfraktionellen Ausschuß verhandelt werde. Die Erklärung selbst stelle ja wohl das Weitestgehende dar, was möglich wäre.

Der *Reichskanzler* schlug daraufhin vor, wie folgt zu verfahren:

Im Reichsrat könne zunächst gesagt werden, die Reichsregierung sei außerstande, vor Verhandlungen im Interfraktionellen Ausschuß der Regierungsparteien des Reichstags eine Erklärung abzugeben, sie sei aber heute schon und bis auf weiteres damit einverstanden, daß der Kommissar über die von ihm festgestellten Tatsachen Auskunft gebe. Für die Verhandlungen mit dem Reichstag seien dann diese Erklärung und sein Vorschlag zugrunde zu legen, wobei anheim zu geben sei, ob gesagt werden solle „getroffene Feststellungen“ oder „festgestellte Tatsachen“. Die Reichskanzlei werde den Interfraktionellen Ausschuß zu dieser Verhandlung einladen.

Das Kabinett stimmte diesem Vorschlag zu¹⁷.

3. Ausgabe von Vorzugsaktien der Reichsbahn-Gesellschaft.

Staatssekretär Fischer berichtete, daß die Reichsbahn beabsichtige, 150 Millionen Mark Vorzugsaktien¹⁸ auszugeben, dazu aber die Zinsgarantie des Reichs für eine Dividende von 7% benötige. Er schlage vor, diese Zinsgarantie zu geben, wenn die Reichsbahn-Gesellschaft sich damit einverstanden erkläre, im Hinblick auf die Vorzugsaktien eine Wahlordnung zu erlassen, die ein Gruppensystem derart vorsehe, daß dem Reich drei Sitze im Verwaltungsrat auf Grund der Vorzugsaktien gesichert seien; ferner wenn sich die Reichsbahn-Gesellschaft damit einverstanden erkläre, für den Fall des Notleidendwerdens der Vorzugsaktien § 116 der Haushaltsordnung¹⁹ auf sich Anwendung finden zu lassen.

¹⁶ Vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 347.

¹⁷ Über diese Erklärungen und Verhandlungen nichts ermittelt. Das Reichskabinett beschäftigt sich mit Fragen der Sparaktion und der Stellung des Sparkommissars erst wieder in seiner Sitzung am 1.12.26. S. diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV.

¹⁸ Vgl. Anm. 29 und 30 zu Dok. Nr. 294.

¹⁹ § 116 der Reichshaushaltsordnung vom 31.12.22 (RGBl. 1923 II, S. 17) bestimmt u. a.: „Übernimmt das Reich in einem Verträge die Gewährleistung für den Ersatz von Schäden, die einem Vertragsteilnehmer aus dem Abschluß von Geschäften bestimmter

Diese beiden Zugeständnisse seien so wertvoll, daß die Garantie übernommen werden sollte. Zu berücksichtigen sei auch, daß die Garantie dem Reich nichts kosten werde, da die Reichsbahn-Gesellschaft die Vorzugsaktien niemals notleidend werden lassen könne. Erforderlich sei allerdings, der Reichsbahn die Erklärung abzugeben, daß für den Fall einer weiteren Inanspruchnahme von Reichsgarantien neue Forderungen, die über das Reichsbahngesetz hinausgingen, von der Regierung nicht mehr erhoben würden.

Wenn das Kabinett zustimme, solle die Angelegenheit dem Haushaltsausschuß vorgelegt und von ihm die Ermächtigung zur Übernahme der Garantie erbeten werden.

Das Kabinett erklärte sich mit diesem Vorgehen einverstanden²⁰.

4. Verwendung des 100-Millionen-Kredits an die Reichsbahn.

Der Reichsverkehrsminister machte Mitteilung, daß der Kredit²¹, soweit bis jetzt übersehen würde, wohl nicht den Abreden gemäß verwendet würde. Er lasse die Angelegenheit nachprüfen und werde nach Prüfung berichten²².

Der Reichsminister der Finanzen bat, in kürzester Zeit eine Kabinettsitzung anzusetzen und über diesen Punkt zu beraten und gleichzeitig einmal sich grundsätzlich mit dem Verhältnis von Reichsregierung und Reichsbahn zu befassen.

Dies wurde zugesagt²³.

Art entstehen, oder verpflichtet es sich, für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Dritten einzustehen, so ist [...] für den Rechnungshof das Recht auszubedingen, das Unternehmen des Garantie- oder Bürgschaftsempfängers zu prüfen, soweit die Prüfung zur Feststellung der Voraussetzungen für die Haftung des Reichs erforderlich ist.“

²⁰ Am 10.6.26 emittiert die Dt. RB-Gesellschaft für 150 Mio GM Vorzugsaktien mit einer vom Reich garantierten Vorzugsdividende von 7%. Davon zeichnet das Reich sofort 49 Mio, die restlichen 101 Mio werden dem Publikum allgemein angeboten und bereits am ersten Begebungstage stark überzeichnet. Näheres s. im Bericht des Generalagenten für Reparationszahlungen, Berlin (15.6.26), S. 28 und 94 ff.

²¹ Vgl. Anm. 30 zu Dok. Nr. 294.

²² Über die Verwendung des Kredits und ihre Überprüfung durch das RVMin. in den Akten nichts ermittelt. In einer „Denkschrift über die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Reichsregierung“, die RArbM Brauns am 19.1.27 dem Reichstagspräsidenten zuleitet (RT-Drucks. Nr. 2921, Bd. 413), heißt es zur Verwendung des Kredits, der „gemäß einem Abkommen vom März 1926“ gewährt worden sei: „Von diesen 100 Millionen RM waren 30 Millionen für eine Erweiterung des Gleisbauprogramms bestimmt. Das war eine besonders dringliche Aufgabe, weil die Wiederherstellung und Erneuerung des Oberbaues nach den Schädigungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre – im Gegensatz zum Fahrzeugpark – noch erheblich im Rückstande ist. Die 30 Millionen ermöglichten der Reichsbahn die Ausdehnung der laufenden Erneuerungsarbeiten auf weitere 500 km; sie verteilten sich auf Lieferungen der Eisenindustrie mit 13,6 Millionen, der Holzindustrie mit 5,6 Millionen, der Steinindustrie mit 4,9 Millionen und auf Löhne der bei den Arbeiten unmittelbar beschäftigten Arbeitskräfte mit 5,6 Millionen. Für die Beschaffung von Werkstoffen und Ersatzstücken aller Art zur Verbesserung des Fahrzeugparks sollten 35 Millionen RM Verwendung finden, von denen 29 Millionen auf Lieferungen der Metallindustrie entfielen. 15 Millionen RM waren für Brückenumbauten, Erweiterung von Bahnhöfen, neue Werkstätten, elektrische Sicherungsanlagen, Bremsausrüstungen und Wohnbauten bestimmt; davon entfielen 10 Millionen auf Aufträge an Bauunternehmungen aller Art, 5 Millionen auf die Metallindustrie. 20 Millionen endlich stellte das Reich für den Beginn der Elektrisierung der Berliner Stadt- und Ringbahn zur Verfügung, und zwar unter der Bedingung, daß die Reichsbahn aus eigenen Mitteln einen Betrag in gleicher Höhe für diesen Zweck hergab.“

²³ Zu einer solchen Kabinettsitzung kommt es unter Luther nicht mehr. Zur Erörterung des Verhältnisses zwischen RReg. und RB-Gesellschaft durch die nachfolgende Reg. Marx s. diese Edition: Die Kabinette Marx III/IV (insbes. das Schreiben des RVM an StSRkei vom 18. 6. und die Besprechung mit Vertretern des Verwaltungsrats der RB-Gesellschaft am 24.6.26).

Zitierhinweis

Nr. 352 Kabinettsitzung, anschließend Ministerbesprechung. 3. Mai 1926, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1324–1331 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D352>